

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 190/2537

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โจทก์

บริษัททองทวีชัยพืชผล จำกัด กับพวก

จำเลย

นายพิเชษฐ์ เหลืองปฐมอร่าม จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 4 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่เนื่องจากจำเลยที่ 4 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาโปรดอนุญาต และสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้แก่จำเลยที่ 4 เป็นกรณีพิเศษด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (ถ้อยคำสำนวนอันดับ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,683,574.69 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละสิบเจ็ดต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2528 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2528 คำนวณได้เท่าใดให้เป็นเงินต้นใหม่นับถัดจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้นร้อยละ 17 ต่อปี แล้วให้ปรับลดเป็นร้อยละ 14 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปทั้งนี้ให้ใช้ดอกเบี้ยจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ ในกรณีจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ โจทก์มีสิทธิบังคับจำนองที่ดินที่จำนองตามฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้

ให้แก่โจทก์ในวงเงิน 6,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับถัดจากวัน
เลิกสัญญา คือวันที่ 15 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไป ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้วงเงิน
จำนองพร้อมดอกเบียดังกล่าว ให้โจทก์ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 4 ออกขายทอด
ตลาด นำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ค่าขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ในกรณีที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระหนี้
โจทก์มีสิทธิบังคับจำนองที่ดินที่จำนองตามฟ้องพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด
นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในวงเงิน 6,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 17 ต่อ
ปี นับถัดจากวันที่ 15 สิงหาคม 2528 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปี นับแต่วันที่
4 มีนาคม 2529 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 65)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องนี้ (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืนค่า
ชั้นศาลให้สามในสี่

อนุญาตให้จำเลยที่ 4 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา คืนค่า
ชั้นศาลให้สามในสี่

(สันติ ทักกราล-สมชัย ศิริบุตร-สวรรณ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>